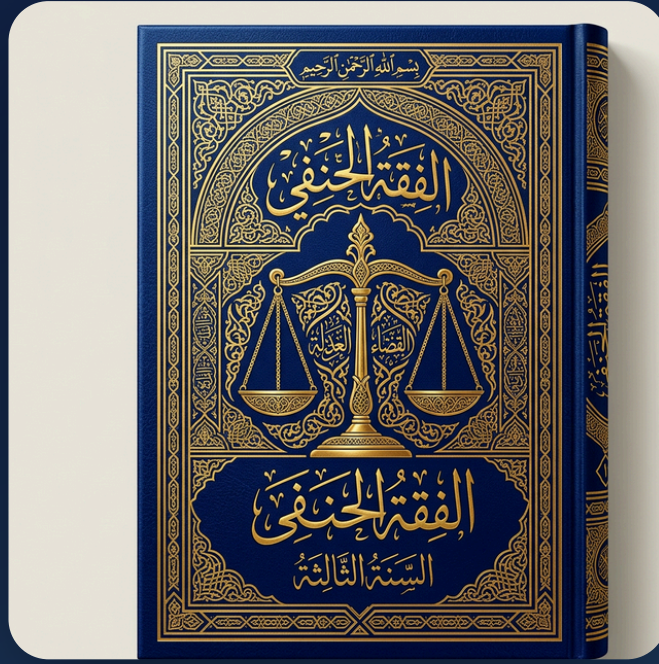




# المذكرة الشاملة في الفقه الحنفي

الفرقة الثالثة — شريعة وقانون

من كتاب آداب القاضي إلى أحكام الحجر

إعداد: منصة الشريعة والقانون



# فهرس المحتويات



## الكتاب الأول: آداب القاضي

تعريف القضاء ومشروعيته وحكمه

شروط القاضي وأهليته

آداب القاضي في مجلسه

ما ينبغي للقاضي فعله عند توليه

باب الحبس وأحكامه

## الكتاب الثاني: كتاب القاضي إلى القاضي

حكم كتاب القاضي ومتى يُقبل

شروط قبول الكتاب ونقضه

## الكتاب الثالث: كتاب الدعوى

تعريف الدعوى والفرق بين المدعي والمدعى عليه

شروط صحة الدعوى

باب اليمين وأحكامها

باب التكفيل (الكفالة في الدعوى)

الكتاب الرابع: كتاب الشهادات

أركان الشهادة وشروطها

موانع الشهادة وأسباب ردها

الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

الكتاب الخامس: كتاب الحجر

تعريف الحجر وأسبابه

الحجر على الصغير والسفيه والمديون

# الكتاب الأول: كتاب القضاء وآداب القاضي

أحكام القضاء، شروط القاضي، آدابه، وما يتعلق بمجلس الحكم



صورة توضيحية: مجلس القاضي في الإسلام حيث يجلس الخصمان أمامه بالتساوي

أولاً: تعريف القضاء ومشروعيته

## التعريف اللغوي والاصطلاحي

**القضاء لغةً:** يأتي بعدة معانٍ منها: الإمضاء، والإحكام، والفراغ من الشيء. ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ أي أمر وألزم.

**القضاء اصطلاحاً (شرعاً):** هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجهٍ مخصوص، أي بحكم الشرع الإسلامي. والمقصود أن القاضي يحكم بين المتنازعين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ليرفع النزاع ويلزم كل طرف بحقه.

📌 **القضاء في المذهب الحنفي = «فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجهٍ خاص»** (رد المحتار على الدر المختار)

## مشروعية القضاء

القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

📖 من الكتاب: قال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: 26]. وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 105].

📖 من السنة: قال النبي ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (متفق عليه). وقال ﷺ: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ» (رواه أبو داود).

## حكم تولي القضاء

القضاء عند الحنفية فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يَقم به أحد أثم الجميع. والعلة في ذلك أن حقوق الناس لا تُصان إلا بالقضاء، فلو تركه الجميع لضاعت الحقوق وعمّت الفوضى.

### 💡 مثال تطبيقي:

لو كان في مدينة عدة علماء صالحين للقضاء، فتولاه أحدهم وأقام العدل، سقط الإثم عن الباقين. أما لو لم يتولَ أحدهم القضاء وضاعت حقوق الناس، فإنهم جميعاً يَأْثُمُونَ.

⚠️ تنبيه مهم: من وثق بنفسه أنه يؤدي فرض القضاء بالحق فلا بأس بالدخول فيه بل يُستحب. ومن خاف على نفسه أنه لا يقدر على إقامة العدل فالأفضل له الامتناع.

## ثانياً: شروط القاضي

### الشروط الأساسية لتولي القضاء

يشترط في القاضي عند الحنفية أن يكون:

التفصيل

الشرط

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. مسلماً              | لأن القضاء ولاية، والكافر ليس له ولاية على المسلم، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ |
| ٢. بالغاً عاقلاً       | لأن الصبي والمجنون لا يملكان الولاية على أنفسهما فكيف يملكانها على غيرهما                                                            |
| ٣. حراً                | لأن المملوك مشغول بخدمة سيده فلا يتفرغ لمصالح الناس                                                                                  |
| ٤. ذكراً (عند الجمهور) | لكن أبا حنيفة أجاز قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص، وهو قول متميز في المذهب                                                        |
| ٥. أهلاً للشهادة       | وهذا هو الشرط الجامع: أن تتوفر فيه شروط من تُقبل شهادته                                                                              |

📌 قاعدة ذهبية: «شرط أهليته للقضاء أن يكون أهلاً للشهادة» — وهذا يعني أن كل من صلح أن يكون شاهداً صلح أن يكون قاضياً من حيث الأهلية.

### هل يجوز قضاء الفاسق؟

قال الإمام أبو حنيفة: **قضاء الفاسق ينفذ ويصح** إذا وافق الحق، لأنه من أهل الشهادة. ولكنه لا ينبغي أن يُؤلَّى ابتداءً لأنه غير مأمون على حقوق الناس. فالفرق بين الصحة (لو حكم) والأولية (لا يُعَيَّن).

### هل يشترط الاجتهاد في القاضي؟

ذكر محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» أن **المقلد لا ينبغي أن يُؤلَّى القضاء**، لكن المتأخرين من الحنفية أجازوا ذلك **للضرورة** نظراً لندرة المجتهدين في العصور المتأخرة. فيجوز تولية المقلد إذا كان

عالمًا بأحكام المذهب قادراً على تطبيقها.

## ثالثاً: آداب القاضي في مجلسه

### مكان القضاء

ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء في مكان ظاهر وسط البلد يسهل الوصول إليه، كالمسجد الجامع أو دار القضاء المفتوحة، حتى يتمكن كل خصم من الوصول إليه دون مشقة. قال في المختار: «وَيَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ لِيَجِدَهُ كُلُّ أَحَدٍ».

### التسوية بين الخصمين

من أهم آداب القاضي أن يُسَوِّيَ بين الخصمين في ثلاثة أشياء:

١. المجلس: يجلسهما أمامه بالتساوي، لا يُقَرِّبُ أحدهما دون الآخر.

٢. الإقبال (النظر): ينظر إليهما بالتسوية ولا يُقبل على أحدهما.

٣. العدل في المعاملة: لا يُلقِّن أحدهما حُجته ولا يساعده.

كُتِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «أَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ،

وَوَجْهَكَ، وَعَدْلَكَ».

## قبول الهدايا

لا يجوز للقاضي قبول الهدايا إلا من ذي رحم محرم أو ممن كان يُهدي إليه قبل أن يصبح قاضياً. والعلة في ذلك سد ذريعة الرشوة وحماية نزاهة القضاء.

### مثال تطبيقي:

لو جاء شخص ليس من أقارب القاضي ولم يكن يهديه من قبل فأهداه هدية أثناء ولايته، وجب على القاضي ردّها. أما لو كان صديقه القديم يهديه كل عيد فلا بأس بقبولها بشرط ألا يكون له خصومة معلقة عنده.

## رابعاً: ما يفعله القاضي حين توليه

أول ما يبدأ به القاضي الجديد عند استلام منصبه:

### خطوات القاضي عند التولية:

- ١. تسلّم ديوان القاضي السابق: يأخذ سجلات ووثائق القاضي المعزول ويدرسها.
- ٢. النظر في حال المحبوسين: يفحص أحوال كل محبوس في سجن القاضي، فمن حُبس بحق أبقاه، ومن حُبس بغير حق أطلقه.
- ٣. النظر في الأمناء والأوصياء: يراجع أحوال الأمناء والأوصياء على أموال اليتامى ويتأكد من صلاحهم.

- ٤. سؤال الناس عن أحوال الشهود: يتعرف على أحوال الشهود في البلد ليعرف من تُقبل شهادته.

## خامساً: باب الحبس وأحكامه

### تعريف الحبس

الحبس لغةً: المنع. واصطلاحاً: حجز الشخص ومنعه من التصرف بنفسه. والحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)﴾ [المائدة: 33]. والمراد بالنفي في الآية عند الحنفية: الحبس. لأن الحبس نوع من النفي عن المجتمع.

### أنواع الحبس في المذهب الحنفي

| النوع       | الغرض                                          | المدة              |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------|
| حبس استظهار | للتأكد من حال المحبوس (هل هو مُعسر حقاً أم لا) | شهر إلى ثلاثة أشهر |
| حبس جزاء    | عقوبة على جريمة أو تهرب من أداء الحق           | حسب الجرم          |
| حبس إكراه   | لإجبار المدين الموسر على السداد                | حتى يسدد           |

## من لا يُحبس

لا يُحبس في الدَّيْن:

١. الوالدان: لا يُحبسان في دَيْن ولدهما، لأن الله نهى عن التأفف لهما فالحبس أشد.
٢. المُعسر: إذا ثبت إعساره يُطلق سراحه. قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة: 280].
٣. الزوج في مهر زوجته: عند بعض الروايات لا يُحبس فيه ابتداءً.

# الكتاب الثاني: كتاب القاضي إلى القاضي

أحكام الكتاب القضائي: متى يُقبل ومتى يُردّ، وشروط صحته

## أولاً: تعريف كتاب القاضي إلى القاضي وحكمه

كتاب القاضي إلى القاضي هو أن يكتب القاضي إلى قاضٍ آخر في بلد آخر بما ثبت عنده من حقوق أو شهادات، ليحكم بها القاضي الثاني أو لينفذها. وهو مشروع لحاجة الناس إليه، لأن المدعى عليه قد يكون في بلد آخر، والشهود قد لا يستطيعون السفر.

### شروط قبول كتاب القاضي

- أن يكون كتاب القاضي مشهوداً عليه بشاهدين عدلين.
- أن يقرأه القاضي الكاتب على الشاهدين ويختمه أمامهما.
- أن يشهد الشاهدان عند القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي فلان.
- ألا يكون في الحدود والقصاص (عند أبي حنيفة) لأنها تُدرأ بالشبهات.

## ما يُقبل فيه كتاب القاضي وما لا يُقبل

| لا يُقبل فيه (عند أبي حنيفة)                  | يُقبل فيه         |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| الحدود (السرقه، الزنا، القذف)                 | الديون والأموال   |
| القصاص                                        | النكاح والطلاق    |
| ما يحتاج لإشارة (العقارات المتنازع على عينها) | الوصايا والمواريث |

⚠ تنبيه مهم: الحدود والقصاص لا يُقبل فيهما كتاب القاضي عند أبي حنيفة لأنهما يسقطان بالشبهات، وفي كتاب القاضي شبهة عدم المعاينة.

## متى يبطل كتاب القاضي؟

يبطل كتاب القاضي إذا:

### حالات بطلان الكتاب:

- مات القاضي الكاتب قبل أن يصل الكتاب — لأن ولايته انتهت.
- عُزل القاضي الكاتب قبل وصول الكتاب.
- عُزل القاضي المكتوب إليه قبل أن يحكم بما فيه.

• مات أحد الشاهدين على الكتاب قبل أدائه شهادته.

# الكتاب الثالث: كتاب الدعوى

أحكام الدعوى القضائية: المدعي والمدعى عليه، شروط الدعوى، اليمين والبيّنة



صورة توضيحية: المدعي يقدم دعواه أمام القاضي والمدعى عليه ينتظر حقه في الرد

أولاً: تعريف الدعوى

الدعوى لغةً: الطلب. واصطلاحاً: إخبار بحقٍ له على غيره عند القاضي. وهي الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق لاسترداد حقه المسلوب أمام القضاء.

## ثانياً: الفرق بين المدعي والمدعى عليه

هذا من أهم المباحث في باب الدعوى، لأن عليه تتوقف معرفة من يتحمل عبء الإثبات:

📌 **المدَّعي:** هو من لا يُجبر على الخصومة لو تركها، أي لو سكت لا يُطالب بشيء.

📌 **المدَّعى عليه:** هو من يُجبر على الخصومة، أي لو سكت لا يُترك.

### 💡 مثال تطبيقي:

زيد يدَّعي أن هذه الأرض ملكه وهي في يد عمرو. زيد هو المدَّعي (لو سكت لا يُطالب)، وعمرو هو المدَّعى عليه (لأن الأرض في يده فلا يُترك لو ادَّعى عليه أحد).

### قاعدة البينة واليمين

📌 «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (حديث نبوي شريف)

هذه القاعدة تعني أن عبء إثبات الدعوى يقع على المدَّعي بتقديم البينة (الشهود أو الأدلة). فإن عجز عن الإثبات، يُحلف المدَّعى عليه اليمين، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين قُضي عليه.

## ثالثاً: شروط صحة الدعوى

| الشرح                                      | الشرط                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| يبين الشيء المدعى به: نوعه وقدره وصفته     | ١. أن يكون المدعى معلوماً      |
| يحدد الخصم تحديداً دقيقاً                  | ٢. أن يكون المدعى عليه معلوماً |
| أن يطلب حقاً يلزم به الخصم شرعاً           | ٣. أن تكون الدعوى ملزمة        |
| الأصل عند أبي حنيفة أن لا يُقضى على الغائب | ٤. أن تكون بحضور الخصم         |
| لا يحكم القاضي حتى يطلب المدعي ذلك         | ٥. طلب المدعي الحكم            |

## رابعاً: باب اليمين (الحلف)

### تعريف اليمين

اليمين لغةً: اليد اليمنى، وسمي الحلف يميناً لأن العرب كانت تتصافح بالأيمان عند التحالف. واصطلاحاً: تأكيد الخبر بذكر الله تعالى على وجه مخصوص.

### متى يُستحلف المدعى عليه؟

إذا عجز المدّعي عن إقامة البينة، يطلب من القاضي استحلاف المدّعي عليه. فإن حلف المدّعي عليه برئ من الدعوى. وإن نكل عن اليمين (امتنع عن الحلف) قُضي عليه بالحق المطلوب.

**⚠ تنبيه مهم: عند أبي حنيفة: النكل عن اليمين يعتبر إقراراً ضمناً بالحق المدّعي به، ولذلك يُقضى على الناكل فوراً دون ردّ اليمين على المدّعي.**

### استحلاف السارق

قال في المتن: «وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ». فإن حلف أنه لم يسرق لم يُقطع. وإن نكل عن اليمين ضَمِنَ المال ولكن لا تُقطع يده، لأن النكل في الحدود شبهة، والحدود تُدْرَأُ بالشبهات.

### باب التكفيل في الدعوى

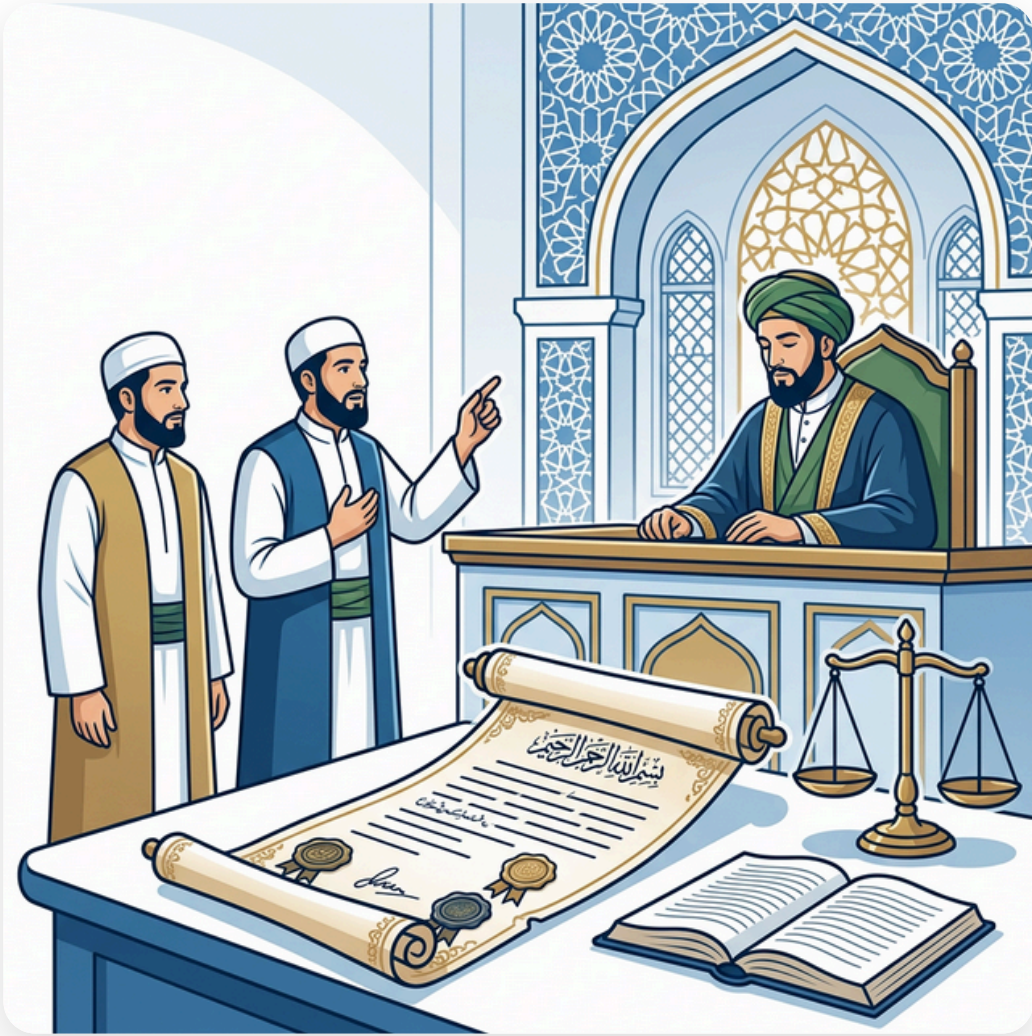
**التكفيل:** هو أن يطلب المدّعي من القاضي أخذ كفيل بنفس المدّعي عليه ليضمن حضوره. وهو جائز عند الحنفية استحساناً لحماية حق المدّعي.

#### 💡 مثال تطبيقي:

لو ادّعى زيد على عمرو بمال وطلب مهلة لإحضار الشهود، جاز للقاضي أن يأخذ كفياً بنفس عمرو حتى لا يهرب قبل أن يأتي زيد ببينته.

# الكتاب الرابع: كتاب الشهادات

أحكام الشهادة: أركانها، شروطها، موانعها، والشهادة على الشهادة



صورة توضيحية: الشهود يؤدون شهادتهم أمام القاضي بالحق والعدل

أولاً: تعريف الشهادة ومشروعيتها

الشهادة لغة: الإخبار بما شاهده وعلمه. واصطلاحاً: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.

﴿قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)﴾ [الطلاق: 2]. وقوله: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة: 283].

### ثانياً: شروط الشاهد

| الشرط            | التفصيل                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١. الإسلام       | لا تُقبل شهادة الكافر على المسلم. واستثنى أبو حنيفة: شهادة الذمي على الذمي |
| ٢. العقل والبلوغ | لا شهادة لصبي ولا مجنون                                                    |
| ٣. الحرية        | لا تُقبل شهادة العبد عند الجمهور                                           |
| ٤. العدالة       | أن يكون مجتنباً للكبائر وغير مصرّ على الصغائر                              |
| ٥. البصر         | لا تُقبل شهادة الأعمى عند الحنفية لعدم تحقق المعاينة                       |
| ٦. النطق         | لا تُقبل شهادة الأخرس وإن أشار                                             |
| ٧. عدم التهمة    | ألا يجزّ الشاهد لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً                             |

### ثالثاً: نصاب الشهادة (العدد المطلوب)

- ✚ في الزنا: أربعة شهود ذكور عدول.
- ✚ في الحدود والقصاص: رجلان عدلان.
- ✚ في الأموال والمعاملات: رجلان، أو رجل وامرأتان.
- ✚ فيما لا يطلع عليه إلا النساء (كالولادة والرضاع): شهادة النساء وحدهن تُقبل.

## رابعاً: موانع الشهادة (من تُردّ شهادته)

تُردّ الشهادة في الحالات التالية:

### حالات رد الشهادة:

- شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه: للتهمة في جرّ النفع.
- شهادة أحد الزوجين للآخر: لأن المنافع بينهما متصلة.
- شهادة الشريك لشريكه فيما هو من مال الشركة.
- شهادة العدو على عدوه: إذا كانت العداوة دنيوية لا دينية.
- شهادة المحدود في قذف: لسقوط عدالته بالحد.

## خامساً: الشهادة على الشهادة

إذا لم يستطع الشاهد الأصلي الحضور إلى مجلس القاضي (لمرض أو سفر أو موت)، جاز أن ينوب عنه شاهدان آخران يشهدان أن فلاناً أشهدهما على شهادته.

📌 شرطها: أن لا يستطيع الشاهد الأصلي الحضور، وأن يكون الفرع (النائب) عدلاً، ولا تُقبل في الحدود والقصاص.

## سادساً: الرجوع عن الشهادة

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم:

— إن كان حكماً بالمال: ضمنوا المال للمحكوم عليه ولا يُنقض الحكم.

— إن كان حكماً بالقصاص ولم يُنفذ: سقط القصاص.

— إن كان حكماً بالقصاص ونُفذ: ضمنوا الدية وعُزّروا.

# الكتاب الخامس: كتاب الحجر

أحكام الحجر: تعريفه، أسبابه، أنواعه، وآثاره على تصرفات المحجور عليه

## أولاً: تعريف الحجر

الحجر لغةً: المنع والتضييق. ومنه: (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من القبيح. واصطلاحاً: منع شخص معين من التصرف في ماله بسبب شرعي.

## ثانياً: أسباب الحجر

| السبب  | التفصيل                                     | مذهب أبي حنيفة                                                                 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الصغر  | الصبي لا يملك التصرف في ماله حتى يبلغ ويرشد | مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأُثْمَةِ                                  |
| الجنون | المجنون محجور عليه بطبيعته                  | مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ                                                             |
| السفه  | من يبذر ماله في غير محله                    | خلاف: أبو حنيفة لا يُجيز الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه (تفصيل أدناه) |

|          |               |                                                |
|----------|---------------|------------------------------------------------|
| الدَّيْن | المدين المفلس | أبو حنيفة: لا يُحجر على الحر البالغ بسبب الدين |
|----------|---------------|------------------------------------------------|

## ثالثاً: الحجر على السفية (نقطة خلاف مهمة جداً)

### رأي أبي حنيفة

قال الإمام أبو حنيفة: لا يُحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه، لأن الحجر فيه إهدار لآدميته واستخفاف بعقله، والإنسان الحر البالغ العاقل له الحق في التصرف بماله كيف شاء. واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ فالنهي موجه للأولياء لا للسفيه نفسه.

### رأي الصحابين (أبو يوسف ومحمد)

قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يُحجر على السفية حفظاً لماله ومال ورثته، واستدلاً بأن النبي ﷺ حجر على بعض الصحابة لما أفسدوا أموالهم، وبالقياص على الصغير.

⚠ تنبيه مهم: الفتوى في المذهب الحنفي على قول الصحابين (أبي يوسف ومحمد) في جواز الحجر على السفية، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

## رابعاً: الحجر على المدين (المفلس)

## رأي أبي حنيفة

قال أبو حنيفة: لا يُحجر على المدين ولا يباع ماله جبراً في دينه. بل يُحبس حتى يقضي دينه بنفسه. والعلة: أن بيع ماله جبراً فيه اعتداء على ملكيته، قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾.

## رأي صاحبين

قال أبو يوسف ومحمد: يجوز الحجر على المدين وبيع ماله وتقسيم ثمنه بين غرمائه. واستدلاً بما روي أن النبي ﷺ حجر على معاذ بن جبل وباع ماله في دينه.

 تنبيه مهم: المعتمد في الفتوى أيضاً قول صاحبين في هذه المسألة لحماية حقوق الدائنين.

## خامساً: تصرفات المحجور عليه

### تصرفات الصغير

يقسم الحنفية تصرفات الصغير المميز إلى ثلاثة أقسام:

١. تصرفات نافعة نفعاً محضاً (كقبول الهدية): تصح بدون إذن الولي.
٢. تصرفات ضارة ضرراً محضاً (كالتبرع والهبة): لا تصح ولو أذن الولي.

٣. تصرفات دائرة بين النفع والضرر (كالبيع والشراء): تتوقف على إجازة الولي.

### فك الحجر

يُفك الحجر عن الصغير إذا بلغ ورشد. والبلوغ يكون بالاحتلام أو بلوغ سن معينة (عند أبي حنيفة: ثمانية عشر سنة للذكر وسبعة عشر سنة للأنثى). والرشد: هو حسن التدبير في المال.

📖 قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

[النساء: 6].

### 💡 مثال تطبيقي:

لو بلغ الصبي وأراد أن يتصرف في ماله، يختبره الولي أولاً في البيع والشراء. فإن أحسن التصرف ولم يُبذّر، دفع إليه ماله. وإن وجده سفيهاً مبذراً، استمر الحجر عليه.

# الملحق: أهم الأسئلة المتوقعة للامتحان

ملخص سريع لأهم النقاط الامتحانية مع إجاباتها المختصرة

| السؤال                            | الإجابة المختصرة                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عرّف القضاء لغةً واصطلاحاً        | لغةً: الإمضاء والإحكام. اصطلاحاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص.          |
| ما حكم القضاء؟                    | فرض كفاية عند الحنفية.                                                              |
| هل يجوز قضاء الفاسق؟              | نعم ينفذ ويصح عند أبي حنيفة إذا أصاب الحق، لكن لا ينبغي توليته ابتداءً.             |
| ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه؟ | المدعي: من لا يُجبر على الخصومة لو تركها. المدعى عليه: من يُجبر عليها.              |
| ما حكم النكول عن اليمين؟          | عند أبي حنيفة: النكول إقرار، فيقضى على الناكل فوراً بالحق دون رد اليمين على المدعي. |
| هل يُقبل كتاب القاضي في الحدود؟   | لا عند أبي حنيفة، لأن الحدود تُدْرَأ بالشبهات وفي كتاب القاضي شبهة.                 |
| ما نصاب الشهادة في الزنا؟         | أربعة شهود ذكور عدول.                                                               |

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| هل يُحجر على السفيفه عند أبي حنيفة؟  | لا، لأنه حر بالغ عاقل. لكن المعتمد في الفتوى قول الصاحبين بجواز الحجر حفظاً لماله. |
| من تُردّ شهادته؟                     | الأب لابنه، الزوج لزوجته، الشريك لشريكه، العدو الدنيوي، المحدود في قذف.            |
| ما حكم رجوع الشهود بعد الحكم بالمال؟ | لا يُنقض الحكم ولكن يضمن الشهود المال للمحكوم عليه.                                |

## تم بحمد الله وتوفيقه

المذكّرة الشاملة — فقه حنفي (الفرقة الثالثة)

إعداد منصة الشريعة والقانون — تصميم NIMBUS v2